

금융투자업규정

<목 차>

- 1.종합금융투자사업자의 준수사항
- 2.금융투자업자의 내부통제 기준

소관부처 및 작성자 인적사항	소관부처	금융위원회	작 성 자	이름	정종현
	담당부서 (과)	자본시장과		직급	행정사무관
	국장	박민우		연락처	02-2100-2654
	과장	고영호		이메일	fsc0455@mail.go.kr

2025. 07. 9. 작성

정책책임자 직위

성명 (서명)

< 규제 개요 >

기본 정보	1.규제사무명	종합금융투자사업자의 준수사항											
	2.규제 조문	금융투자업규정 제4-102조의8제4항, 제4-102조의9제11항제3호 및 제4호, 제4-102조의9제12항, 제4-102조의10제1항 및 제2항											
	3.위임법령	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제77조의6제2항제6호, 제77조의6제3항제15호, 제77조의6제2항제4호 및 제3항제6호											
	4.유형	신설	5.입법예고	2025.07.15~2025.08.24									
규제의 필요성	6.추진배경 및 정부개입 필요성	부동산에 쏠린 자금을 보다 생산적인 분야로 유도하기 위해 발행어음의 부동산 관련 자산 운용한도 규제강화, 종합투자계좌(IMA)가 향후 종투사의 기업금융 재원으로 적극 활용되고 투자자의 새로운 투자상품으로 역할을 할 수 있도록 세부제도 구체화, 혁신적인 경제성장 지원을 위해 종투사의 모험자본 공급기능 강화 필요											
	7.규제내용	발행어음 조달금액의 부동산 관련 자산 운용한도를 ‘現 30% → 10%’로 하향, 5% Seeding 투자 의무화, 운용내역의 정기적 통지 의무화, 손실준비금 적립기준 구체화, 종투사 전체 운용자산에서 ‘발행어음 및 IMA를 통해 조달한 금액’의 25%에 상응하는 국내 모험자본 공급 의무 신설											
	8.피규제집단 및 이해관계자	4조원, 8조원 종투사 지정 및 단기금융업 인가를 받아 발행어음·IMA 업무를 영위하는 증권사, 발행어음·IMA 투자자 등											
		<table><tr><th colspan="2">유 형</th><th>인원수 또는 규모</th></tr><tr><td>피규제자</td><td>4조원, 8조원 종투사 지정을 받아 IMA 업무를 영위하는 증권사</td><td>규모 파악 어려움 (현재 기준 4조원 종투사 지정 및 단기금융업 인가를 받은 증권사는 4개, 8조원 종투사 지정을 받은 증권사는 없지만 추후 추가지정 가능)</td></tr><tr><td>이해관계자</td><td>발행어음·IMA 투자자</td><td>규모 파악 어려움</td></tr></table>			유 형		인원수 또는 규모	피규제자	4조원, 8조원 종투사 지정을 받아 IMA 업무를 영위하는 증권사	규모 파악 어려움 (현재 기준 4조원 종투사 지정 및 단기금융업 인가를 받은 증권사는 4개, 8조원 종투사 지정을 받은 증권사는 없지만 추후 추가지정 가능)	이해관계자	발행어음·IMA 투자자	규모 파악 어려움
		유 형		인원수 또는 규모									
피규제자	4조원, 8조원 종투사 지정을 받아 IMA 업무를 영위하는 증권사	규모 파악 어려움 (현재 기준 4조원 종투사 지정 및 단기금융업 인가를 받은 증권사는 4개, 8조원 종투사 지정을 받은 증권사는 없지만 추후 추가지정 가능)											
이해관계자	발행어음·IMA 투자자	규모 파악 어려움											
9.규제목표	발행어음·IMA 제도 준비를 통해 종투사의 기업금융 및 모험자본 공급을 촉진하면서 동시에 투자자를 보호하는 취지												
규제의 적정성	10.영향평가 여부	기술영향평가	경쟁영향평가	중기영향평가									
		해당없음	해당없음	해당없음									
	11.비용편익 분석 (정성분석)	비용의 경우, 4조원·8조원 종투사 지정 및 단기금융업 인가를 받아 발행어음·IMA 업무를 영위하는 증권사가 동 업무기준에 맞추어 영업을 수행하면서 발생하는 의무준수 비용 편익의 경우, 발행어음·IMA 업무를 수행하는 종투사가 기업금융 및 모험자본 공급을 확대하고, 발행어음·IMA 투자자 보호를 통해 투자자들											

		에게 간접적으로 발생하는 편익		
기타	12.규제일몰제	대분류	소분류	
		일몰설정에외기준	1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제	미해당
			2. 국가의 질서 유지 및 국민생명· 안전과 직접 관련된 규제	미해당
			3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제	미해당
		경제규제 여부기준	4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제	
			5. 경제활동에 직접영향을 주는 규제	
		일몰설정 세부기준	6. 피규제자의 규제부담이 매우 큰 규제	
			7. 한시적 목적을 위한 규제이거나 주기적인 검토가 필요한 규제	
		일몰설정여부	일몰조문	연장여부
		미설정		
		일몰유형	일몰설정기간	일몰주기
	13. 우선허용·사후 규제 적용여부	해당사항 없음		

<조문 대비표>

현행	개정안
제4-102조의7(종합금융투자사업자의 단기금융업무) ① ~ ③ (생략)	제4-102조의8(종합금융투자사업자의 단기금융업무) ① ~ ③ (생략)
④ 영 제77조의6제2항제5호 본문 중 "금융위원회가 정하여 고시하는 비율"이란 <u>100분의 30</u> 을 말한다.	④ ----- <u>제6호</u> ----- ----- ----- <u>100분의 10</u> 을 ----- --.
제4-102조의8(종합금융투자사업자의 종합투자계좌업무) ① ~ ⑩ (생략)	제4-102조의9(종합금융투자사업자의 종합투자계좌업무) ① ~ ⑩ (생략)
⑧ 영 제77조의6제3항제9호에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 기준"이란 다음 각 호의 기준을 말한다.	⑪ ----- <u>제15호</u> ----- ----- ----- -----.
1. ~ 2. (생략)	1. ~ 2. (생략)
<u><신설></u>	3. <u>종합금융투자사업자의 고유재산으로 제2항에 따른 신탁의 수익권을 매수하는 금액이 수탁금 원본의 100분의 5 이상일 것</u>
<u><신설></u>	4. <u>추가로 자금납입이 가능한 종합투자계좌 또는 만기 전에 고객의 요청에 따라 해지할 수 있는 종합투자계좌인 경우에는 매 분기별 1회 이상, 만기 전에 해지할 수 없는 종합투자계좌인 경우에는 연 1회 이상 종합투자</u>

<신 설>

<신 설>

계좌 수탁금의 운용자산의 운용
내역을 투자자에게 통지할 것

⑫ 제11항제2호의 손실준비금 적
립 시 기준에 적립한 손실준비금
이 결산일 현재 적립하여야 하는
손실준비금을 초과하는 경우에는
그 초과하는 금액만큼 기준에 적
립된 손실준비금을 환입할 수 있
으며, 미처리결손금이 있는 경우
에는 미처리결손금이 처리된 때
부터 손실준비금을 적립하고, 매
결산 시 손실준비금 적립액을 재
무제표에 공시하여야 한다.

제4-102조의10(종합금융투자사업자
의 자금운용기준) ① 영 제77조
의6제2항제4호 및 제3항제6호에
서 “금융위원회가 정하여 고시하
는 규모”란 직전 분기 말 기준
단기금융업무 및 종합투자계좌업
무를 통하여 조달한 자금 합계의
100분의 25를 말하며, 구체적인
산정방법은 금융감독원장이 정한
다.

② 영 제77조의6제2항제4호 및
제3항 제6호에서 “금융위원회가
정하여 고시하는 방법”이란 다음
각 호의 어느 하나에 해당하는
것에 운용하는 방법을 말한다. 다

만, 외국법인등이 발행한 외국에서 지급받을 수 있는 증권(법 제4조제1항에 따른 것을 말한다) 및 이에 대한 대출채권 또는 어음은 제외한다.

1. 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업(부동산 개발과 관련된 법인 및 특수목적기구는 제외한다)이 발행한 증권 및 이에 대한 신용공여업무를 영위하면서 취득한 대출채권 또는 어음

2. 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 중견기업(부동산 개발과 관련된 법인 및 특수목적기구는 제외한다)이 발행한 증권 및 이에 대한 신용공여업무를 영위하면서 취득한 대출채권 또는 어음

3. 신용평가업자로부터 A등급(이에 상당하는 등급을 포함한다) 이하의 신용평가등급을 받은 채무증권(영 제77조의5제1항제1호 및 제2호에서 정하는 자와 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조제1항에 따른 상호출자제한기업집단에 속하는 계

열회사에 관련한 것은 제외한다)

4. 「신용보증기금법」 제2조제8호 및 「기술보증기금법」 제2조제9호에 따른 유동화회사보증 채무증권

5. 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」 제2조제8의2호에 따른 상생결제 외상매출채권의 할인매입 및 해당 외상매출채권을 담보로 하는 대출채권

6. 「벤처기업 육성에 관한 특별법」 제2조제1항에 따른 벤처기업이 발행한 증권 및 이에 대한 신용공여업무를 영위하면서 취득한 대출채권

7. 「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제50조 또는 제63조의2에 따라 등록한 벤처투자조합에 대한 출자지분 및 대출채권

8. 법률에 따라 결성된 모태조합에서 출자한 투자조합 또는 사모집합투자기구에 대한 출자지분 및 대출채권

9. 「여신전문금융업법」 제2조제14호의5에 따라 설립된 신기술사업투자조합에 대한 출자지분 및 대출채권

- | | |
|--|--|
| | <p>10. 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호에 따른 벤처기업투자신탁 및 「조세특례제한법」 제91조의15에 따른 고위험고수익채권투자신탁에 대한 출자지분 및 대출채권</p> <p>11. 「소재·부품·장비산업 경쟁력강화 및 공급망 안정화를 위한 특별조치법」 제18조에 따라 등록한 전문투자조합에 대한 출자지분 및 대출채권</p> <p>12. 그 밖에 금융감독원장이 정하는 자산</p> |
|--|--|

I. 규제 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

- 부동산에 쏠린 자금을 보다 생산적인 분야로 유도하기 위해 발행어음의 부동산 관련 자산 운용한도 규제강화, 종합투자계좌(IMA)가 향후 종투사의 기업금융 재원으로 적극 활용되고 투자자의 새로운 투자상품으로 역할을 할 수 있도록 세부제도 구체화, 혁신적인 경제성장 지원을 위해 종투사의 모험자본 공급기능 강화 필요

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 내용 및 선택 근거

- 발행어음 조달금액의 부동산 관련 자산 운용한도를 ‘現 30% → 10%’로 하향, 5% Seeding 투자 의무화, 운용내역의 정기적 통지 의무화, 손실준비금 적립기준 구체화, 종투사 전체 운용자산에서 ‘발행어음 및 IMA를 통해 조달한 금액’의 25%에 상응하는 국내 모험자본 공급의무 신설 등은 종투사의 모험자본 공급 강화 및 투자자 보호를 위해 필수적인 사항들을 규율한 것임

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	일시 · 장소 · 방법	제시의견	조치결과
4조원·8조원 종투사 지정 및 단기금융업 인가를 받아 발행어음·IMA 업무를 영위할 예정인 증권사	‘24.11월부터 이해관계자인 증권사들과 지속적으로 소통하며 의견수렴을 통해 「증권업 기업금융 경쟁력 제고방안(‘25.4.9일)」을 발표하였고, 그 후속조치로 동 개정안 마련 시에도 증권사들로부터 추가 의견수렴 진행	모험자본 공급 확대 취지에 공감하며 IMA의 원활한 업무개시를 위해 관련 업무기준 등을 동 개정안과 같이 세부적으로 제도화할 필요	반영

3. 규제목표

- 발행어음·IMA 업무를 영위하는 종투사의 모험자본 공급기능 강화 및 투자자 보호

II. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

- 발행어음 조달금액의 부동산 관련 자산 운용한도 하향, Seeding 투자 의무화, 운용내역의 정기적 통지 의무화, 손실준비금 적립 기준 구체화, 모험자본 공급의무 신설 등은 중투사의 모험자본 공급 강화 및 투자자 보호를 위해 필수적인 사항들을 규율한 것임

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당없음	해당없음	해당없음

o 영향평가

- 기술규제영향평가

해당없음

- 경쟁영향평가

해당없음

경쟁영향평가 점검항목	해당 여부
(A) 사업자의 수 또는 범위 제한	해당없음
-	
(B) 사업자의 경쟁능력 제한	해당없음
-	
(C) 사업자의 경쟁유인 감소	해당없음
-	
(D) 소비자에게 제공되는 선택과 정보의 제한	해당없음
-	

- 중기영향평가
해당없음

- 규제 차등화 예비분석 결과표

① 규제 영역		-
② 규제 방식		-
③ 예비분석모델		-
	판단 근거	-
④ 대상 업종		-
⑤ 예비분석내용		-
⑥ 차등화적용 여부		-

○ 기타 고려사항

- 고용친화적 규제설계

해당없음

- 시장유인적 규제설계

- 시장유인적 측면에서 모험자본 공급기능 강화 및 투자자 보호를 위해
필수적인 수준으로만 규제 설계

- 일몰설정 여부

해당없음

- 우선허용·사후규제 적용 여부

-

분류	적용여부	적용내용/미적용사유
포괄적 개념 정의	—	해당없음
유연한 분류 체계	—	해당없음
네거티브 리스트	—	해당없음
사후 평가관리	—	해당없음
규제 샌드박스	—	해당없음

3. 해외 및 유사입법사례

○ 해외사례

- 해당사항 없음

관련 국제기준	일치여부	불일치 사유(불일치 시에 한함)
해당사항 없음	—	—

○ 유사입법 사례

- 벤처투자법령등에서는 조합등록 후 3년이 지난 날까지 출자금액의 법령상 정하는 비율 이상을 창업·벤처기업 등에 투자하도록 규율

< 벤처투자법 >

제13조(개인투자조합의 투자의무) ① 개인투자조합은 등록 후 3년이 지난 날까지 출자금액의 50퍼센트 이내에서 대통령령으로 정하는 비율 이상을 창업기업과 벤처기업에 대한 투자에 사용하여야 한다.

제26조(창업기획자의 투자의무) ① 창업기획자는 등록 후 3년이 지난 날까지 전체 투자금액의 50퍼센트의 이내에서 대통령령으로 정하는 비율 이상을 초기 창업기업에 대한 투자에 사용하여야 한다. 다만, 제50조제1항제2호, 제4호 또는 제5호에 해당하는 자가 창업기획자를 겸영(兼營)하는 경우에는 본문에 따른 투자의무를 적용하지 아니하며 창업기획자 등록 후 3년이 지난 날까지 제51조제2항 단서에 따른 벤처투자조합을 결성 및 운용하여야 한다.

제38조(벤처투자회사의 투자의무) ① 벤처투자회사는 등록 후 3년이 지난 날까지 벤처투자회사가 운용 중인 총자산(자본금과 운용 중인 모든 벤처투자조합의 출자금액의 합을 말한다)의 50퍼센트의 이내에서 대통령령으로 정하는 비율 이상을 제37조제1항제1호부터 제4호까지, 제6호 및 제7호의 사업에 사용하여야 한다. (창업기업에 대한 투자, 기술혁신형·경영혁신형 중소기업에 대한 투자, 벤처기업에 대한 투자, 벤처투자조합의 결성과 업무의 집행 등)

< 벤처투자법 시행령 >

제7조(개인투자조합의 투자의무) ① 법 제13조제1항에서 “대통령령으로 정하는 비율”이란 50퍼센트를 말한다.

제15조(창업기획자의 투자의무) ① 법 제26조제1항에서 “대통령령으로 정하는 비율”이란 40퍼센트를 말한다.

제24조(벤처투자회사의 투자의무) ① 법 제38조제1항에서 “대통령령으로 정하

는 비율"이란 40퍼센트를 말한다.

제35조(벤처투자조합의 투자 의무) ① 법 제51조제1항제1호에서 "대통령령으로 정하는 비율"이란 40퍼센트를 말한다.

② 법 제51조제1항제2호에서 "대통령령으로 정하는 비율"이란 20퍼센트를 말한다.

- 자본시장법 시행령 제209조에서는 공모펀드 등록시 운용사가 2억원 이상의 자기 재산을 투자하도록 하고 이를 준수하지 않는 행위를 불건전 영업행위로 규율
- 자본시장법 시행령 제88조에서는 집합투자업자가 자산운용보고서를 작성하여 해당 집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자의 확인을 받아 3개월마다 1회이상 해당 집합투자기구의 투자자에게 교부하도록 의무화

Ⅲ. 규제 의 실효성

1. 규제 의 순응도

○ 피규제자 준수 가능성

- 금번 발행어음·IMA 제도 정비는 既 발표한 「증권업 기업금융 경쟁력 제고방안(“25.4.9일)」을 제도화하는 것으로, 방안 및 개정안 마련 과정에서 증권사들의 의견을 적극 수렴하여 반영하였음
- 4조원·8조원 지정 및 단기금융업 인가를 받는 종투사의 건전성, 사업역량 등을 기준으로 판단할 때 피규제자의 준수 가능성은 높은 것으로 판단

2. 규제 의 집행가능성

○ 행정적 집행가능성

- 금융위원회 및 금융감독원의 자본시장 담당 부서에서 행정적으로 집행 가능

○ 재정적 집행가능성

- 재정 필요사항 없음

IV. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

- 그간 종투사를 중심으로 대형화 등의 성과가 있었으나, 기업금융의 질적 개선은 여전히 미흡하다는 지적에 따라 「증권업 기업금융 경쟁력 제고방안(25.4.9일)」을 마련
- 금번 행정규칙 개정은 동 방안의 후속조치로, 혁신적인 경제성장 지원을 위해 종투사의 모험자본 공급기능 강화 및 투자자를 보호하기 위한 목적

2. 향후 평가계획

- 부동산 관련 자산 운용 현황, IMA 업무기준 준수여부, 모험자본 공급 현황 등 점검

3. 종합결론

- 동 규제 건은 부동산에 쏠린 자금을 보다 생산적인 분야로 유도하기 위해 '16년 도입된 발행어음·IMA 관련 제도를 보완하여 향후 종투사의 기업금융 재원으로 적극 활용되고 투자자의 새로운 투자상품으로 역할을 하여 종투사의 모험자본 공급기능을 강화하기 위한 목적
- 종투사 제도를 그 취지에 맞게 운영하면서 투자자 보호를 위해 필수적인 영역이며, 종투사로 지정될 증권사의 재무 및 손익현황, 사업역량 등을 기준으로 판단할 때 피규제자의 규제 준수도도 높을 것으로 예상됨

< 규제 개요 >

기본 정보	1.규제사무명	금융투자업자의 내부통제 기준													
	2.규제조문	금융투자업규정 제2-24조의제3항													
	3.위임법령	금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제19조제1항제13호 및 같은 조 제4항(금융투자업규정 제2-21조)													
	4.유형	신설	5.입법예고	2025.07.15~2025.08.24											
규제의 필요성	6.추진배경 및 정부개입 필요성	파생결합증권·사채는 별도 운용되는 투자상품이므로 고유자산과의 혼용을 최소화 할 필요가 있으나, 현재는 구분관리 시 제한 없이 내부대여 가능													
	7.규제내용	파생결합증권·사채로 조달한 자금의 내부대여 한도를 10%로 제한													
	8.피규제집단 및 이해관계자	<table><tr><th colspan="2">유 형</th><th>인원수 또는 규모</th></tr><tr><td>피규제자</td><td>파생결합증권·사채를 발행·운용하는 증권사</td><td>현재 기준 파생결합증권·사채를 발행·운용하는 증권사는 23개사</td></tr></table>			유 형		인원수 또는 규모	피규제자	파생결합증권·사채를 발행·운용하는 증권사	현재 기준 파생결합증권·사채를 발행·운용하는 증권사는 23개사					
	유 형		인원수 또는 규모												
피규제자	파생결합증권·사채를 발행·운용하는 증권사	현재 기준 파생결합증권·사채를 발행·운용하는 증권사는 23개사													
9.규제목표	투자자 자산과 증권사 고유자산의 혼용을 최소화하여, 증권사의 건전성을 제고하고, 파생결합증권·사채의 투자자 보호에 기여														
규제의 적정성	10.영향평가 여부	<table><tr><td>기술영향평가</td><td>경쟁영향평가</td><td>중기영향평가</td></tr><tr><td>해당없음</td><td>해당없음</td><td>해당없음</td></tr></table>	기술영향평가	경쟁영향평가	중기영향평가	해당없음	해당없음	해당없음							
	기술영향평가	경쟁영향평가	중기영향평가												
해당없음	해당없음	해당없음													
11.비용편익 분석 (정성분석)	비용의 경우, 파생결합증권·사채를 발행·운용하는 증권사가 내부대여 한도를 준수하기 위해 필요한 비용 편익의 경우, 파생결합증권·사채를 발행하는 증권사의 고유재산과 투자자 자산의 혼용을 최소화하여 금융시스템의 건전성을 제고하고, 증권사 자체의 신용위험이 투자자에 전이되는 것을 방지														
기타	12.규제일몰제	<table><tr><th>대분류</th><th colspan="2">소분류</th></tr><tr><td rowspan="3">일몰설정 예외기준</td><td>1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제</td><td>미해당</td></tr><tr><td>2. 국가의 질서 유지 및 국민생명·안전과 직접 관련된 규제</td><td>미해당</td></tr><tr><td>3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제</td><td>미해당</td></tr><tr><td>경제규제</td><td>4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제</td><td></td></tr></table>	대분류	소분류		일몰설정 예외기준	1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제	미해당	2. 국가의 질서 유지 및 국민생명·안전과 직접 관련된 규제	미해당	3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제	미해당	경제규제	4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제	
		대분류	소분류												
		일몰설정 예외기준	1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제	미해당											
			2. 국가의 질서 유지 및 국민생명·안전과 직접 관련된 규제	미해당											
3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제	미해당														
경제규제	4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제														

		여부기준			
			5. 경제활동에 직접영향을 주는 규제		
		일몰설정 세부기준	6. 피규제자의 규제부담이 매우 큰 규제		
			7. 한시적 목적을 위한 규제이거나 주기적인 검토가 필요한 규제		
		일몰설정여부		일몰조문	연장여부
		미설정			
		일몰유형		일몰설정기간	일몰주기
13. 우선허용·사후 규제 적용여부		해당사항 없음			

<조문 대비표>

현행	개정안
제2-24조(파생상품 영업 및 매매에 관한 내부통제) ① ~ ② (생략) <u><신 설></u>	제2-24조(파생상품 영업 및 매매에 관한 내부통제) ① ~ ② (현행과 같음) ③ <u>금융투자업자는 파생결합증권(「상법」 제469조제2항제3호의 규정에 따른 사채로서 법제4조제7항제1호에 해당하는 증권을 포함한다. 이하 이 항에서 같다)의 발행을 통해 조달한 자금을 100분의 10을 초과하여 제1항제4호 가목에 따라 구분 관리되는 그 밖의 고유재산으로 이전하여서는 아니 된다.</u>

I. 규제 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

- 파생결합증권·사채는 별도 운용되는 투자상품이므로 고유자산과의 혼용을 최소화 할 필요가 있으나, 현재는 구분관리 시 제한 없이 내부대여 가능

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 내용 및 선택 근거

- 파생결합증권·사채로 조달한 자금의 내부대여 한도를 10%로 제한하여 투자자 자산과 증권사 고유자산의 혼용을 최소화하고, 증권사의 건전성 제고 및 파생결합증권·사채의 투자자 보호에 기여

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	일시 · 장소 · 방법	제시의견	조치결과
파생결합증권·사채를 발행·운용하는 증권사	'24.11월부터 이해관계자인 증권사들과 지속적으로 소통하며 의견수렴을 통해 「증권업 기업금융 경쟁력 제고방안(25.4.9일)」을 발표하였고, 그 후속조치로 동 개정안 마련 시에도 증권사들로부터 추가 의견수렴 진행	이견 없음	반영

3. 규제목표

- 투자자 자산과 증권사 고유자산의 혼용을 최소화하여, 증권사의 건전성 제고 및 파생결합증권·사채의 투자자 보호에 기여

II. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

- 투자자 자산과 증권사 고유자산의 혼용을 최소화하기 위해서 파생결합증권·사채로 조달한 자금의 내부대여 한도를 10%로 제한하는 것은 증권사의 건전성을 제고하고 파생결합증권·사채의 투자자 보호를 위해서 필수적

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당없음	해당없음	해당없음

○ 영향평가

- 기술규제영향평가

해당없음

- 경쟁영향평가

해당없음

경쟁영향평가 점검항목	해당 여부
(A) 사업자의 수 또는 범위 제한	해당없음
-	
(B) 사업자의 경쟁능력 제한	해당없음
-	
(C) 사업자의 경쟁유인 감소	해당없음
-	
(D) 소비자에게 제공되는 선택과 정보의 제한	해당없음
-	

- 중기영향평가
해당없음

- 규제 차등화 예비분석 결과표

①	규제 영역	-
②	규제 방식	-
③	예비분석모델	-
	판단 근거	-
④	대상 업종	-
⑤	예비분석내용	-
⑥	차등화적용 여부	-

○ 기타 고려사항

- 고용친화적 규제설계

해당없음

- 시장유인적 규제설계

- 시장유인적 측면에서 증권사 건전성 제고 및 투자자 보호를 위해
필수적인 수준으로만 규제 설계

- 일몰설정 여부

해당없음

- 우선허용·사후규제 적용 여부

-

분류	적용여부	적용내용/미적용사유
포괄적 개념 정의	—	해당없음
유연한 분류 체계	—	해당없음
네거티브 리스트	—	해당없음
사후 평가관리	—	해당없음
규제 샌드박스	—	해당없음

3. 해외 및 유사입법사례

○ 해외사례

- 해당사항 없음

○ 유사입법사례

- 금융투자업규정 §4-84②에서 금액의 규모 또는 시간의 제약으로 인하여 다른 방법으로 운용할 수 없는 경우에 한하여 신탁재산에서 신탁업자의 고유계정에 대해 일시적인 자금의 대여를 할 수 있도록 허용하고 있으며,
- 신탁재산에 속하는 증권을 대여하는 방법으로 운용하는 경우, 그 대여거래 총액은 각 불특정금전신탁상품별로 신탁재산의 100분의 50이내로 제한

Ⅲ. 규제 의 실효성

1. 규제 의 순응도

○ 피규제자 준수 가능성

- 금번 파생결합증권·사채의 내부대여 한도 관련 제도 정비는 既 발표한 「증권업 기업금융 경쟁력 제고방안(“25.4.9일)」을 제도화 하는 것으로, 방안 및 개정안 마련 과정에서 증권사들의 의견을 적극 수렴하여 반영하였음
- 그간 파생결합증권·사채를 발행·운용해온 증권사의 내부대여 현황, 사업역량 등을 기준으로 판단할 때 피규제자의 준수 가능성은 높은 것으로 판단

2. 규제 의 집행가능성

○ 행정적 집행가능성

- 금융위원회 및 금융감독원의 자본시장 담당 부서에서 행정적으로 집행 가능

○ 재정적 집행가능성

- 재정 필요사항 없음

IV. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

- 파생결합증권·사채는 별도 운용되는 투자상품이므로 고유자산과의 혼용을 최소화 할 필요가 있으나, 그간 증권사들은 구분관리 시 제한 없이 내부대여 가능
- 파생결합증권·사채의 건전성 관리 강화를 위해 동 개정안이 포함된 「증권업 기업금융 경쟁력 제고방안(‘25.4.9일)」을 마련
- 금번 행정규칙 개정은 동 방안의 후속조치로, 파생결합증권·사채로 조달한 자금의 내부대여 한도를 제한하여 투자자 자산과 증권사 고유자산의 혼용을 최소화

2. 향후 평가계획

- 파생결합증권·사채의 내부대여 한도 현황 점검

3. 종합결론

- 동 규제 건은 파생결합증권·사채 관련 투자자 자산과 증권사 고유자산의 혼용을 최소화하여, 증권사의 건전성을 제고하고 파생결합증권·사채의 투자자 보호에 기여하기 위한 목적
- 파생결합증권·사채가 별도 운용되는 투자상품이라는 특성에 맞게 발행·운용되면서 증권사 건전성 및 투자자 보호를 위해 필수적인 영역이며, 그간 파생결합증권·사채를 발행·운용해온 증권사의 내부대여 현황, 사업역량 등을 기준으로 판단할 때 피규제자의 규제 준응도도 높을 것으로 예상됨